



DIA 23

TRILHA TITÃ

AULA 5/6

LEGISLAÇÃO PMAL

SISNAD, PREVENÇÃO E USUÁRIO

LEI 11.343/2006 • SISNAD • PREVENÇÃO • ATENÇÃO • REINserÇÃO • ART. 28 • STF TEMA 506 • CANNABIS



TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

QUESTÕES REAIS / BANCO IDENTIFICADO • SEM GABARITO IMEDIATO



SISNAD

Sistema muito além da repressão



1. Finalidades do Sisnad

O Sisnad articula, integra, organiza e coordena ações de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários/dependentes e repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito. A Lei de Drogas combina saúde, prevenção e repressão.

EXEMPLO Uma questão que reduz o Sisnad à atividade policial repressiva está incompleta.

BIZU 95+ PREVENÇÃO + CUIDADO + REINserÇÃO + REPRESSÃO.

PEGADINHA Afirmar que o sistema cuida apenas de tráfico.

Q01**QUESTÃO REAL CEBRASPE****CEBRASPE • POLÍCIA FEDERAL • 2025 • Q3469819**

O SISNAD visa articular, integrar, organizar e coordenar atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção de usuários/dependentes e repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito.

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



PREVENÇÃO E ATENÇÃO

Política pública antes da pena

2. Princípios preventivos

As atividades preventivas devem reconhecer fatores de risco e proteção, fortalecer autonomia e responsabilidade individual/familiar/comunitária, adotar abordagem multidisciplinar e respeitar peculiaridades socioculturais.

EXEMPLO Prevenção eficiente não é só campanha genérica: envolve rede e contexto social.

BIZU 95+ Banca gosta de inverter “autonomia” e “responsabilidade”.

PEGADINHA Tratar prevenção como função exclusivamente de segurança pública.

Q02**QUESTÃO REAL CEBRASPE****CEBRASPE • POLÍCIA FEDERAL • 2025 • Q3469818**

É diretriz do SISNAD o fortalecimento da autonomia e da responsabilidade familiar e comunitária em relação ao uso indevido de drogas.

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

3. Atenção e reinserção

O tratamento deve ser ordenado em rede de atenção à saúde, prioritariamente ambulatorial, com internação excepcional em unidades de saúde ou hospitais gerais e articulação com assistência social.

EXEMPLO Rede e reinserção econômica/social fazem parte do desenho legal.

BIZU 95+ AMBULATORIAL é prioridade; internação é excepcional.

PEGADINHA Apresentar internação como primeira resposta obrigatória.



ART. 28

Lei seca e filtro constitucional

4. Regra legal do usuário

O art. 28 prevê, para aquisição/guarda/depósito/transporte/porte para consumo pessoal, advertência, prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo. O §2º manda analisar natureza/quantidade, local, condições, circunstâncias pessoais e conduta/antecedentes para distinguir uso.

EXEMPLO O texto legal não fixa, por si só, um número geral de gramas para todas as drogas.

BIZU 95+ ART. 28 não prevê pena de prisão.

PEGADINHA Dizer que qualquer quantidade pequena é automaticamente uso.

Q03**QUESTÃO REAL CEBRASPE****CEBRASPE • GUARDA MUNICIPAL BOA VISTA • 2023 • Q2131184**

Pela literalidade do art. 28, quais medidas são previstas ao usuário?

- A) prestação pecuniária, serviços e prisão.
- B) advertência, multa e prisão.
- C) advertência, serviços à comunidade e curso/programa educativo.
- D) prestação pecuniária, perda de bens e curso educativo.

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

STF TEMA 506

Atualização que não pode ficar fora

ATUALIZAÇÃO QUENTE - TEMA 506 O STF afastou natureza penal do porte de cannabis sativa para consumo pessoal. O Tema 506 transitou em julgado em 18/03/2025. A conduta continua extrapenalmente ilícita, com apreensão e medidas não penais.

5. Cannabis: 40 g ou 6 plantas-fêmeas

Presume-se usuário quem tiver até 40 g de cannabis ou seis plantas-fêmeas para consumo próprio. A presunção é relativa: elementos concretos de mercancia podem justificar enquadramento por tráfico mesmo abaixo do limite; quantidade superior também não impede o juiz de reconhecer uso se houver prova suficiente.

EXEMPLO 40 g não é “franquia para tráfico” nem limite penal absoluto.

BIZU 95+ 40 g / 6 plantas = PRESUNÇÃO RELATIVA.

PEGADINHA Aplicar o parâmetro automaticamente a cocaína, crack ou outras drogas.

6. Sanções para cannabis pessoal

Para cannabis em consumo pessoal, o STF preservou advertência sobre os efeitos e comparecimento a programacurso educativo, em procedimento de natureza não penal e sem efeitos criminais.

EXEMPLO A prestação de serviços do inciso II não foi mantida na tese para cannabis pessoal.

BIZU 95+ TEMA 506 = incisos I e III.

PEGADINHA Repetir integralmente as três medidas do art. 28 para maconha sem o filtro do STF.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Agora sim: confira o raciocínio, a regra decisiva e a pegadinha de cada questão.

QUESTÃO 01 - CERTO

O item reproduz a finalidade integradora do Sisnad, abrangendo prevenção, atenção/reinserção e repressão ao tráfico.

QUESTÃO 02 - CERTO

A legislação inclui o fortalecimento da autonomia e da responsabilidade familiar/comunitária entre diretrizes relevantes de prevenção e cuidado.

QUESTÃO 03 - LETRA C

A literalidade do art. 28 prevê advertência, prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo. Para cannabis pessoal, porém, deve-se aplicar o filtro posterior do STF Tema 506.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Sisnad integra prevenção, atenção/reinserção e repressão. Art. 28 não prevê prisão. Pela lei: advertência + serviços + curso. Para cannabis pessoal, STF Tema 506: não há infração penal; aplicam-se advertência e curso em procedimento não penal. Presunção relativa de usuário até 40 g ou 6 plantas-fêmeas; tese não vale para todas as drogas.

RASTREABILIDADE E FONTES

Lei nº 11.343/2006, arts. 3º a 28; STF RE 635.659, Tema 506 (trânsito em julgado em 18/03/2025); questões oficiais CEBRASPE PF/2025 e Boa Vista/2023.